

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

5972/25/פ

הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי, התשפ"ה–2025

פרק א': מטרת החוק

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז להנצחת זכרו של זאב ז'בוטינסקי, אשר ינחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו כמייסד התנועה הרוויזיוניסטית, כמנהיג ציוני שפעל להקמת מדינה יהודית, וכאיש חינוך שפעל לטיפוח ערכים לאומיים; המרכז יפעל לקידום משנתו החינוכית ולחיזוק זיקת הדור הצעיר לזהותו הלאומית.

פרק ב': פרשנות

- הגדרות 2. בחוק זה –
- "הארכיון" – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 24;
- "האתר" – אתר המורשת וההנצחה בבית ז'בוטינסקי שהוקם לפי סעיף 22;
- "יום זאב ז'בוטינסקי" – יום הזיכרון הלאומי לזאב ז'בוטינסקי כמשמעותו בפרק ג';
- "המועצה להשכלה גבוהה" ו"מוסד מוכר" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958.
- "המכון" – המכון שהוקם לפי סעיף 23;
- "המנהל" – המנהל הכללי של המרכז שמונה לפי סעיף 18;
- "המרכז" – המרכז הלאומי להנצחת זכרו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי שהוקם לפי סעיף 5;
- "השר" – שר המורשת.

פרק ג': יום זאב ז'בוטינסקי

יום זאב
ז'בוטינסקי

3.

(א) אחת לשנה, בכ"ט בתמוז, יום פטירתו של זאב ז'בוטינסקי, יקום יום זאב ז'בוטינסקי; חל כ"ט בתמוז בשבת, ביום זיכרון או ציון ממלכתי, יקום יום זאב ז'בוטינסקי ביום ראשון שלאחריו.

(ב) המרכז יקיים טקס זיכרון ממלכתי ביום זאב ז'בוטינסקי בהר הרצל בירושלים.

(ג) המרכז יקיים כנס לזכרו של זאב ז'בוטינסקי ביום זאב ז'בוטינסקי ובו יידונו נושאים מעולם הציונות ברוח חזונו.

(ד) במחנות צבא ההגנה לישראל יתקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות ביום זאב ז'בוטינסקי ללימוד פועלו, מורשתו וחזונו הציוני.

(ה) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום זאב ז'בוטינסקי במועדו או במועד סמוך.

פעילויות במערכת
החינוך

4.

במוסדות החינוך יתקיימו פעילויות חינוכיות-ערכיות ללימוד פועלו, מורשתו וחזונו הציוני של זאב ז'בוטינסקי; הפעילויות במערכת החינוך ייערכו ביום י"ב בטבת; חל י"ב בטבת ביום שבו לא מתקיימים לימודים, יקומו הפעילויות ביום הלימודים שלאחריו.

פרק ד': המוסדות

סימן א': המרכז, המועצה והמנהל הכללי

הקמת המרכז

5.

מוקם בזה המרכז הלאומי להנצחת זכרו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי; המרכז יכלול את האתר, המכון והארכיון.

מעמד המרכז

6.

(א) המרכז הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.

(ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].²

מטרות המרכז

7.

מטרות המרכז הן:

(1) העמקת, העשרת והפצת הידע על חזונו, פועלו, ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי, ובכלל זאת תרומתו ומרכזיותו בהתפתחות התנועה הציונית, יצירת כוח המגן היהודי, והקמתה של מדינת ישראל;

(2) איסוף, קיטלוג, הנגשה ושימור של מוצגים, מסמכים וכל תיעוד מכל סוג אחר הקשור לחייו ולפועלו של זאב ז'בוטינסקי;

² ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

(3) איסוף, קיטלוג, הנגשה ושימור של מוצגים, מסמכים וכל תיעוד מכל סוג אחר של תיעוד שנוצר במסגרת פעילותו של כל אדם, תנועה, גוף, ארגון ומפלגה בישראל ומחוץ לישראל, שפעלה או פועלת ברוח חזונו או מורשתו ;

(4) הקמה וניהול של תערוכה מתמדת ותצוגות מתחלפות המעלות את זכר חייו, פועלו, חזונו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי והשפעתו על התנועה הציונית בארץ ובעולם, ועל מדינת ישראל ;

(5) קיום פעילות מחקר ופרסום על חייו, חזונו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי ועל התנועה הלאומית-ליברלית ;

(6) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים ;

(7) קיום פעילויות הנצחה, לרבות באתר המורשת ובהר הרצל בירושלים בכל הנוגע לזכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי.

המועצה הציבורית 8. (א) למרכז תהיה מועצה ציבורית ובה 13 חברים שימנה השר לפי העניין, והם :

(1) ארבעה חברים עובדי המדינה שהם : נציג שיבחר ראש הממשלה מקרב עובדי משרדו, נציג שיבחר השר מקרב עובדי משרדו, נציג שיבחר שר החינוך מקרב עובדי משרדו ונציג שיבחר שר התרבות והספורט מקרב עובדי משרדו ;

(2) נציג צבא ההגנה לישראל, לפי המלצת שר הביטחון ;

(3) נציג ההסתדרות הציונית העולמית, לפי המלצת ההסתדרות הציונית העולמית ;

(4) עובד הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה, לפי המלצת ראש הרשות המקומית ;

(5) נציג המועצה לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998³ ;

(6) איש סגל אקדמי ממוסד מוכר שהוא בעל מומחיות בנוגע לפועלו או מורשתו של זאב ז'בוטינסקי, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ;

(7) ארבעה נציגי ציבור בעלי רקע, ניסיון או היכרות משמעותיים בתחומים הנוגעים למטרות החוק.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

(ב) המועצה תמנה מקרב חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו הקבוע.

(ג) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

תפקידי המועצה 9. אלה הם תפקידי המועצה :

(1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז בתחום מטרותיו ולהתוות את קווי הפעולה שלו בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור ;

(2) לאשר את תכנית העבודה השנתית של המרכז ;

(3) לאשר את התקציב השנתי של המרכז ולהביאו לאישור השר ושר האוצר ;

(4) לעקוב אחר הגשמת המדיניות הכללית של המרכז, ואחר ביצוע תכניות העבודה שלו ותקציבו ;

(5) לפקח על ביצוע תפקידי מנהל המרכז ופעולותיו, ובכלל זה לקבל ממנו דוחות על פעילות המרכז ;

(6) לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של המרכז ;

(7) למנות מבקר פנימי למרכז, לאשר את תכנית העבודה שלו, לדון בדוחות שיגיש לה ולקבל החלטות בעניינם ;

(8) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

סמכות שיורית 10. סמכות של המרכז שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המרכז, רשאית המועצה להפעילה.

סדרי עבודת המועצה 11. (א) המועצה תתכנס לפי צורכי המרכז ולפחות ארבע פעמים בשנה, וכן לפי דרישה של לפחות שליש מחבריה.

(ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה ; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדיהן, מקומן וסדר יומן.

(ג) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ד) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה ; היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש המועצה, ובהעדרו – ממלא מקומו הקבוע.

(ה) המועצה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

גמול והחזר
הוצאות

12. (א) חבר המועצה לא יקבל מהמרכז שכר בעד שירותיו.

(ב) חבר המועצה יהיה זכאי לקבל מהמרכז גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו אחד מאלה:

(1) עובד המדינה;

(2) עובד גוף מתוקצב;

(3) עובד גוף נתמך;

(4) מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.

(ג) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב), זכאי לקבל מהמרכז החזר הוצאות שהוציא לשם השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ד) חבר המועצה זכאי לקבל גמול בסכום השווה לסכום הגמול שזכאי לו חבר מועצה בתאגיד אחר שהוא גוף מתוקצב, ברמת סיווג זהה לזו של המרכז בהתאם להחלטת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים, או להחזר הוצאות, לפי העניין, בעד כל ישיבה שבה השתתף, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי.

(ה) בסעיף זה –

"גוף מתוקצב", "עובד גוף מתוקצב", "עובד גוף נתמך" ו"עובד המדינה" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

"הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים" – הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995).

13. תקופת כהונה חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן, לאחר הפסקה של ארבע שנים, לשוב ולמנותו לשת יקופות כהונה נוספות רצופות כאמור לכל היותר.

14. הפסקת כהונה לפני (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו בהתקיים אחד מאלה: תום תקופת כהונה

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב :

(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו ;

(2) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה.

(ד) השר לא יעביר חבר מועצה מכהונתו לפי סעיף קטן (ב) או (ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיף 8, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

תוקף פעולות 15. קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

ניגוד עניינים 16. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג) ;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁴ ;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון ;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו ;

⁴ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה :

- (1) בן משפחה של חבר המועצה ;
 - (2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי ;
 - (3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו ;
 - (4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
- (ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.
- (ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.
- (ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה ; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודע על כך לשר.
- (ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 8 להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או הציבור שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כנמצא במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

17. החלת דינים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה :

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁵ ;
- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור ;
- (3) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁷ ;
- (4) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971⁸.

18. מנהל כללי למרכז (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למרכז.
(ב) המנהל ימונה לתקופה של חמש שנים, והמועצה רשאית לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(ג) לא ימונה למנהל מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

תפקידי המנהל 19. תפקידי המנהל הם :

- (1) ניהול המרכז, ובכלל זה ניהול אתר המורשת, המכון והארכיון ;
- (2) יישום החלטות המועצה ;
- (3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי של המרכז והבאתם לאישור המועצה ;
- (4) דיווח למועצה, לפי דרישתה, על פעילויות המרכז, ובכלל זה פעילויותיו באתר המורשת ופעילויות המכון והארכיון וכן הכנת דוח שנתי על הפעילות כאמור והגשתו למועצה ולשר אחת לשנה ;

פקיעת כהונת המנהל 20. (א) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה :

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה ;
- (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה ;
- (3) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש המנהל או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ב) לא תתקבל החלטה על הפסקת כהונתו של המנהל לפי סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ג) הפסיק המנהל לכהן לפי הוראות סעיף זה, תפעל המועצה, בהתאם להוראות סעיף 16, למינוי מנהל במקומו בהקדם האפשרי.

מבקר פנימי 21. המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 ; המבקר הפנימי יגיש למועצה דין וחשבון על ממצאיו.

סימן ב' : אתר המורשת

אתר המורשת 22. (א) במרכז יוקם אתר מורשת שיכלול תערוכה ומוצגים הנוגעים לחייו, פועלו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי ברוח מטרות החוק.

(ב) האתר יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו, באופן סדיר, פעילויות הנצחה, פעילויות מוזאליות ופעולות תרבות, חינוך והסברה, הקשורות בפועלו ובמורשתו של זאב ז'בוטינסקי.

(ג) המרכז יקיים פעילויות מחקריות לקידום מטרות חוק זה, לרבות - קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.

סימן ג': מכון לחקר מורשת זאב ז'בוטינסקי

מכון לחקר מורשת 23. (א) המרכז יקים מכון שיפעל להעמקת הידע, לרבות קידום החקר החברתי והמדיני, בכל הנוגע לפועלו ולמורשתו של זאב ז'בוטינסקי לשם הגשמת מטרות חוק זה.

(ב) המכון יקיים פעילויות מחקריות, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים, יקים ויפעיל ספריית מחקר ועיון ויפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.

(ג) המרכז יוציא לאור פרסומים בתחומי פעילותו.

סימן ד': הארכיון

הגדרות – סימן ד' 24. (א) בסימן זה, "ארכיון ציבורי", "הגנז", "חומר ארכיוני" ו"מוסד ממוסדות המדינה" – כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955⁹ (להלן – חוק הארכיונים).

(ב) המרכז יהיה רשאי להקים ולהפעיל ארכיון ציבורי לשם איסוף, שמירה והנגשת חומר ארכיוני שאינו של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית ושל חומרים שיועברו אליו כאמור בסעיף קטן (ג), או להפקיד את החומר הארכיוני שאסף בארכיון המדינה או בארכיון ציבורי אחר; על הקמת ארכיון כאמור יחולו הוראות חוק הארכיונים.

(ג) לבקשת המרכז יעביר הגנז לארכיון העתקים גלויים של חומר ארכיוני הנוגע לפועלו ולמורשתו של זאב ז'בוטינסקי, אשר מופקד בארכיון המדינה.

ממונה על הארכיון 25. המנהל ימנה את הממונה על הארכיון, לפי הוראות חוק הארכיונים, והוא יקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ה': תקציב והוראות כלליות

מימון 26. (א) הקמת המרכז תמומן מתקציב המדינה; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף זה ולהוראות סעיף 27, מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, וכן מתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.

⁹ ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

- (ב) סכום השתתפות המדינה בתקציב המרכז ייקבע, בכל שנת כספים, בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
27. תקציב (א) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר.
- (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה.
28. איסור העברת נכסים (א) המרכז לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
- (ב) המרכז לא יהיה רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
- (ג) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
29. קבלת תרומות (א) על אף האמור בסעיף 28(ג), המרכז רשאי לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, ושיפורסם באתר האינטרנט של המרכז; קיבל המרכז הכנסות כאמור, יהיה רשאי לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבל המרכז הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) ו- (5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], יהיה המרכז רשאי לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.
- (ב) לעניין פקודת מס הכנסה¹⁰, יראו את המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.
30. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה לעניין סדרי העבודה של המועצה.
31. דיווח לכנסת השר ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בכתב, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה בשנה שקדמה למועד הדיווח, ובין השאר בעניינים אלה:
- (1) איוש המועצה ופעילותה;

¹⁰ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(2) תקציב המרכז, לרבות מקורות המימון וניצול התקציב;

(3) פעילות המרכז ומוסדותיו.

32. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), תשס"ה-2005¹¹ – בטל.
ז'בוטינסקי (ציון
זכרו ופועלו)

33. בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, יועברו זכויות הבעלות והשימוש באתר
הנצחה לזאב ז'בוטינסקי, לידי המרכז, ויוסדרו הפיצויים לכל מי שהיו להו
המורשת והסדרת
הפיצויים
זכויות שימוש או בעלות על האתר.

דבר הסבר

זאב ז'בוטינסקי היה מהמנהיגים המרכזיים בתנועה הציונית בראשית המאה ה-20 וייסד את התנועה
הרוויזיוניסטית, שפעלה לקידום הקמת מדינה יהודית עצמאית. הוא הדגיש את חשיבות הביטחון
הלאומי וההתארגנות היהודית להגנה עצמית. לצד פעילותו הציבורית, כתב רבות בתחומי העיתונות,
המסע והספרות, והשפיע על עיצוב השיח הלאומי, היהודי והציוני.

מטרת הצעת החוק היא להנציח לדורות את מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ואת תרומתו הגדולה
להקמת מדינת ישראל. לשם כך, מוצע להקים מרכז לזכרו, שיהיה תאגיד באחריות משרד המורשת, ובו
אתר מורשת, מכון לחקר מורשתו וארכיון. עוד מוצע לקבוע כי במסגרת התאגיד תוקם מועצה ציבורית
שיהיו חברים בה נציגים של משרדי ממשלה, נציגי ציבור, נציג סגל אקדמי ועוד. שר המורשת שיהיה
ממונה על ביצוע החוק ימנה את חברי המועצה והיא תפעל ותייעץ לו בכל הנוגע למימוש מטרות החוק.

הצעת החוק ונוסחה מבוססים על הוראות חוקים המקימים תאגידים סטטוטוריים שתפקידם לפעול
להנצחת אישים או אירועים משמעותיים בתולדות המדינה. בהצעת החוק מובאות הוראות בדבר הקמת
המרכז ומעמדו, בעניין עובדי התאגיד והמנהל הכללי, ובעניין מוסדות התאגיד ותפקידיהם.

הצעת החוק מבטלת את חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005. בעוד שהחוק
הקיים התמקד בעיקר בציון זכרו של זאב ז'בוטינסקי באמצעות הקמת מועצה ציבורית ומתן תמיכות,
החוק החדש מרחיב את תחום הפעולה להקמת מרכז שיכלול אתר מורשת, מכון מחקר וארכיון, ויפעל
להעמקת הידע על זאב ז'בוטינסקי ולקיום פעילויות חינוכיות וערכיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)

¹¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 268.